

DataverseNO-webinar

Rettigheidsavklaringar

22. oktober 2021

Zoom

Philipp Konzett, UB UiT



Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet



UNIVERSITETET I BERGEN



Kva skal vi snakka om?

Kva må ein passa på når ein kuraterer eit datasett som byggjer på andre kjelder / som har gjenbrukt andre sine data?

= Utdjuping av det som står i DataverseNO-kuratorguiden.

1. Oversikt over ulike typar rettsvern for data og unntak frå dei
2. Gjennomgang av dei ulike rettsverntypene, illustrert med konkrete døme

info: DataverseNO

[Administrering og kuratering](#) > [Kuratorguide](#)

Kuratorguide

Nedanfor finn du retningslinjer for korleis støttetenester på l utover dette treng hjelp med eller har spørsmål kring kurate

^ Kuratering av datasett



▼ Generelt

▼ Metadata

▼ Filer

^ Lisens («Terms»)



Standardlisensen i DataverseNO er CC0. Men de informasjonen i *Terms*-fana. Slike endringar bør ein kryssar av på at ein ikkje aksepterer CC0, så f

Avgrensingar og atterhald

Fokuset ligg på reglar/forhold som har noko å seia for gjenbruk i form av delvis eller fullstendig **redistribuering** av data ein har gjenbrukt. Ein kan også gjenbruka data utan å redistribuera (delar av) dei. Til dømes er det tillate med datafangs («data mining» i fleire land, slik at ein kan analysera store datamengder, men det inneber ikkje nødvendigvis at ein får lov til å gjera (delar av) desse dataa tilgjengelege.)

Berre eit **utval** av reglar/forhold. For det meste slike eg sjølv har vore borti sjølv under kuratering.

Vanskeleg å få full oversikt over relevant regelverk. Det synest også ekspertutvalet bak den ferske NFR-rapporten om deling av forskingsdata (Forskningsrådet 2021:17; mine framhevingar):

- «Det er **utfordrende og vanskelig** for enkeltforskere, forskningsmiljøer og institusjoner å etterleve politiske og forskningsetiske forventninger om tilgjengeliggjøring av forskningsdata og samtidig **navigere i et fragmentert og uoversiktlig juridisk landskap.**»

Det viktigaste først

Forskingsetisk grunnprinsipp: Alltid vis til kjeldene, også når det ikkje finst noko juridisk krav om dette!

Our [Community Norms](#) as well as good scientific practices expect that proper credit is given via citation. Please use the data citation above, generated by the Dataverse.

CC0 - "Public Domain Dedication"



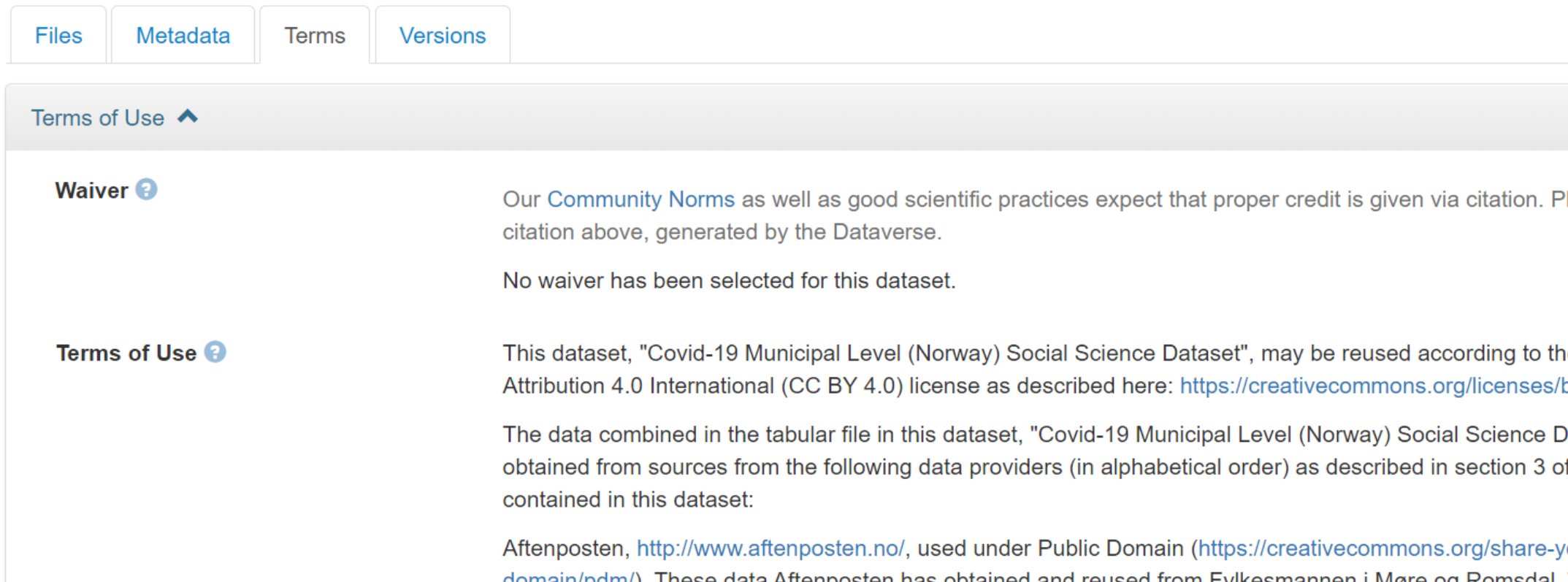
Data Sources 



Terms of Use

Viss konklusjonen etter rettighetsavklaringane er at det datasettet ikkje kan publiserst under CC0, så må vi i feltet *Terms of Use* i fana *Terms*

- spesifisera lisensen, og
- kva kjelder som er brukte under kva lisens / bruksvilkår.



The screenshot shows the 'Terms' tab selected in a navigation bar with 'Files', 'Metadata', 'Terms', and 'Versions'. Below the navigation bar is a header 'Terms of Use' with an upward arrow. The main content area is divided into two sections: 'Waiver' and 'Terms of Use', each with a question mark icon. The 'Waiver' section states that no waiver has been selected for this dataset. The 'Terms of Use' section explains that the dataset, 'Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset', may be reused under the CC BY 4.0 license. It also lists data providers: Aftenposten (Public Domain) and Eylkesmannen i Møre og Romsdal (Public Domain).

Files Metadata Terms Versions

Terms of Use ^

Waiver ?

Our [Community Norms](#) as well as good scientific practices expect that proper credit is given via citation. Please see the citation above, generated by the Dataverse.

No waiver has been selected for this dataset.

Terms of Use ?

This dataset, "Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset", may be reused according to the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license as described here: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

The data combined in the tabular file in this dataset, "Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset", was obtained from sources from the following data providers (in alphabetical order) as described in section 3 of the dataset: contained in this dataset:

Aftenposten, <http://www.aftenposten.no/>, used under Public Domain (<https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/pdm/>). These data Aftenposten has obtained and reused from Eylkesmannen i Møre og Romsdal.

Vern av forskingsdata (1)

Forskinsdata som er **reine fakta** har ikkje noko rettsvern:

- «Rettslig kan ingen «eie» informasjon eller opplysninger.» (Forskningsrådet 2021:51)
- «Research data can generally be categorized as bare facts. Scientific/scholarly knowledge cannot be monopolized: a researcher does not have an exclusive right to utilize the data that he (sic!) has discovered.» (Deene 2015:6)

Men forskingsdata i anna form kan ha vern som hindrar eller avgrensar gjenbruk:

- **Under visse vilkår** har samanstilling av forskingsdata **databasevern** i visse land.
- **Under visse vilkår** har forskingsdata og samanstilling av data vern som **åndsverk**.

Vern av forskingsdata (2)

I Noreg er begge typar vern regulert i Åndsverkloven, som i stor grad er harmonisert med tilsvarende lovverk i EU. Andre land kan ha andre reglar, men Bernkonvensjonen om opphavsrett, som de aller fleste land i verda har slutta seg til, har som eitt av sine hovudprinsipp såkalla nasjonal behandling:

- «Nasjonal behandling innebærer at utenlandske opphavere og utenlandske verk skal få det samme vernet som landets egne opphavere og nasjonale verk.» (Torvund 2019:241)

Men dersom det skulle koma til rettssak:

- «[D]et [er] en utbredt oppfatning internasjonalt at lovvalget i opphavsrettslige tvister om rettighetenes eksistens, omfang, varighet og sanksjonering bestemmes av retten i det land der rettsbeskyttelsen søkes.» (Rognstad & Lassen 2019:554)

Andre typar vern

I tillegg til opphavsrettsleg vern, finst det også **andre typar vern** som hindrar eller avgrensar gjenbruk, t.d. personvern, og som vi ikkje skal ta opp i dag.

Unntak frå eller avgrensing av opphavsrettsleg vern

Også forskingsdata som **har** rettsvern, kan under visse vilkår gjenbrukast:

Unntak frå vern som åndsverk:

- Offentlege dokument
- Sitatrett
- Fair use (USA)
- Fair dealing (Storbritannia)

Unntak frå databasevern:

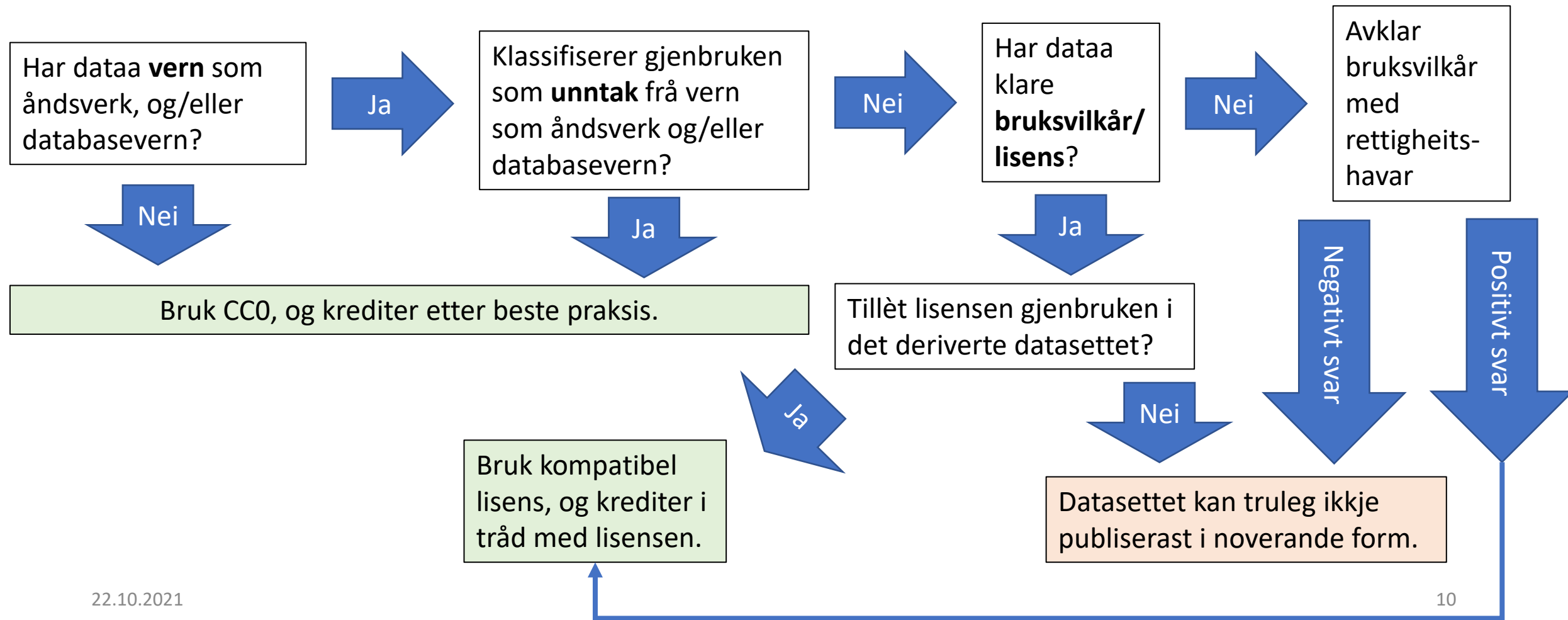
- Gjenbruk av uvesentlege delar

Unntak frå vern som åndsverk og/eller databasevern:

- Bruksvilkår fastsett av opphavar/rettigheitshavar
 - Standardiserte vilkår, t.d. lisens
 - Eigendefinerte vilkår

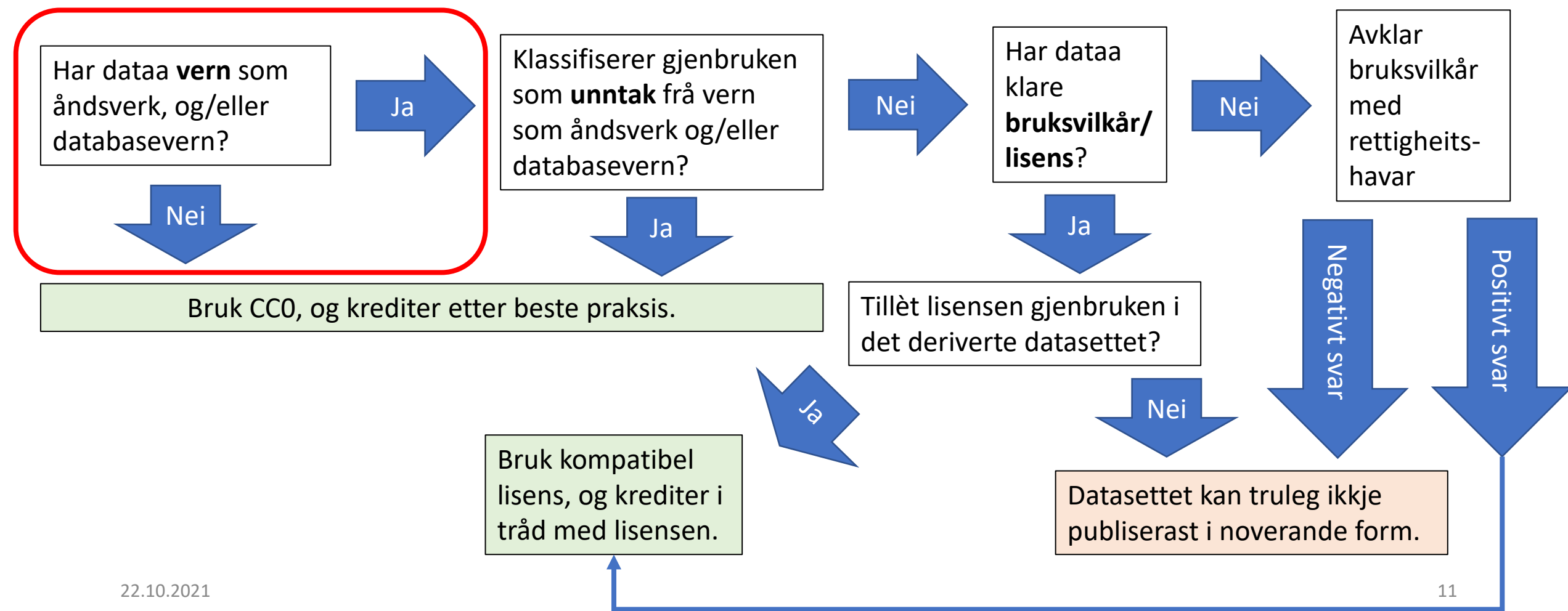
Vi må altså avklara ...

... om datasettet vi kuraterer, inneheld data som har vern som hindrar eller avgrensar gjenbruk:



Vi må altså avklara ...

... om datasettet vi kuraterer, inneheld data som har vern som hindrar eller avgrensar gjenbruk:



Vilkår for vern som åndsverk

Forskningsrådet (2021:20):

- «Opphavsretten gir vern for kunstneriske og litterære verk som er «uttrykk for original og skapende åndsinnsats», jf. åndsverkloven § 2 annet ledd, og gir enerett til å framstille eksemplarer av verket og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.»
- «[D]et [er] bare den konkrete og individuelle utformingen man får opphavsrettigheter til, og ikke det faktiske innholdet.»

Deene (2015:7):

- «As a rule of thumb, one can ask whether it is conceivable that two different authors, working separately, could have arrived at precisely the same form. If that is in fact conceivable, then the work concerned will not usually enjoy copyright protection.»

Vilkår for vern som åndsverk (2)

Innhald:

Faktumet at var 893 døde av koronaviruset i Noreg pr. 21. oktober 2021.

Things are what they are.

Form:

A	B	C
Dato	Land	Tal_paa_doede
21.10.2021	Noreg	893

«A rose is a rose is a rose is a rose.» (Frå diktet *Sacred Emily* av Gertrude Stein)

Er det tenkjeleg at to ulike forskarar/forfattarar, som jobbar kvar for seg, kunne ha kome fram til nøyaktig same form?

Ja.

Nei/kanskje?

Vilkår for vern som åndsverk (3)

Ekspertar er **samde** om dette:

- **Individuelle førekomstar** av **kvantitative** data («at the **item level**») oppnår **sjeldan** verkshøgd fordi forma på dei som regel er resultat av at forskaren har følgd ein standardisert metode eller innarbeidd/utbreidd praksis (på fagfeltet).
Døme: variabel/verdi-par
- Derimot kan **individuelle førekomstar** av **kvalitative** data («at the **item level**») ofte vera «uttrykk for original og skapende åndsinnsats».
Døme: intervju

Vilkår for vern som åndsverk (4)

Ekspertar er **usamde** om dette:

- Kva skal til for at ei **samanstilling** av enkeltdata («at the organization level») oppnår verkhøgde?

Forskningsrådet (2021:52; mine framhevingar):

«Vitenskapelige databaser vil nok **sjelden** kvalifisere som åndsverk, ettersom utformingen og sammenstillingen **typisk ikke** vil bero på kreative valg, og man må som regel basere seg på databasevernet.»

Carroll (2015:3-4; mine framhevingar):

«The amount of creativity or editorial discretion needed to create a work of authorship is **quite minimal**. As a result, some aspects of a dataset are **likely** to have a copyright attached to them. [---] For example, even the organization of an Excel spreadsheet could be copyrightable if a researcher exercised discretion in selecting field names and arranging their order.»

Carroll (2015:4): «However, the copyright that would arise would be limited to this layer [= organization layer] of the dataset. Another researcher would not be infringing any of the rights associated with this work if s/he were to republish the data in a spreadsheet with renamed and reorganized fields.»

NB! Dette gjeld berre dersom sjølve enkeltdataa som inngår i samlinga, **ikkje** kvalifiserer som åndsverk og/eller dersom det er snakk om dataa som er offentleggjorde og blir gjenbrukte i ein jurisdiksjon som **ikkje** har databasevern.

Vilkår for vern som åndsverk (5)

I tillegg kan både kvantitative data og kvalitative data vera basert på / resultat av ein analyse av kunstnariske eller litterære verk.

Forskningsrådet (2021:20):

- «Innen noen forskningsdisipliner, er det faktiske eller empiriske grunnlaget for forskningen kunstneriske eller litterære verk. Da er det naturlig å karakterisere disse som forskningsdata. Dersom forskningsdataene inneholder kunstneriske eller litterære verk som er underlagt opphavsrett, kan videre deling, gjenbruk og videreutvikling av forskningsdataene bare skje så langt det ikke krenker de opprinnelige rettighetene.»

Døme: Data frå tekstkorpus

lemma	mood	voice	aorist_type	gr_tense	mood	context
кръстити	i	a	complexive	aorist		азъ оубо *кръстихъ* вы водоуж а тъ кръститъ вы дѣхомъ стымъ
кръстити	i	a	completive	aorist		приде ѿсь отъ назарета галилеискааго ꙗко *кръсти* сѧ отъ иоана въ ѿ
трѣбовати	i	a	complexive	aorist		нѣсте ли николиже чѣли что сътвори давдъ егда *трѣбова* ꙗко възалтѣ
хотѣти	i	a	ingressive	imperfect		ꙗко възиде на горѣ и призыва юже самъ *хотѣ* ꙗко идѣ къ нему
имѣти	i	a	ongoing state	imperfect		а другое паде на каменѣнемъ ꙗже не *имѣ* земля многы ꙗко аб
сѣти	p	p	completive	perfect_passive_participle		си же сѣтъ ѣже на пѣти ꙗже сѣтъ сѧ слово ꙗко егда слышатъ абие п
сѣти	p	p	completive	present_passive_participle		а си сѣтъ *сѣанинъ* въ трѣнии слышаштеи слово
сѣти	p	p	completive	aorist_passive_participle		а си сѣтъ *сѣанинъ* на добрѣ земли юже слышатъ слово и приемлѣтъ
молити	i	a	complexive	aorist		ꙗко *молиша* и вси бѣси глѣжше
бѣсьновати	p	a	complexive	present_middle_participle		придѣ къ ѿсви и видѣша *бѣсьновавъшааго* сѧ сѣдаща обльчена ꙗко
имѣти	p	a	complexive	perfect_active_participle		придѣ къ ѿсви и видѣша бѣсьновавъшааго сѧ сѣдаща обльчена ꙗко сѣ
бѣсьновати	p	a	complexive	aorist_passive_participle		ꙗко въходяшю емоу въ ладиицѣ молѣше и *бѣсьновавы* сѧ да би сѣ
дивити	i	a	ingressive	aorist		ꙗко *диви* сѧ за невѣръство ихъ
клати	i	a	completive	aorist		ꙗко *клатъ* сѧ еи ѣко
просити	i	a	completive	aorist		ꙗко въшедѣши абие съ тѣштаниемъ къ цѣсрю *проси* глѣжшти
ѣсти	i	a	complexive	aorist		ꙗко *ѣша* вси и насытиша сѧ
ѣсти	p	a	complexive	aorist_active_participle		*ѣдѣшихъ* же бѣ хлѣбы пѣтъ тысѣщѣ мѣжѣ
хотѣти	i	a	ingressive	imperfect		ꙗко *хотѣ* ю минѣти
мощи	i	a	complexive	aorist		ꙗко отъ тѣдоу въставъ иде въ прѣдѣлы турьскы и сидоньскы ꙗко въ домѣ

Vilkår for databasevern

Åndsverkloven § 24 første ledd (mine framhevingar):

«Den som fremstiller en database, som for eksempel et formular, en katalog, en tabell, et program eller lignende arbeid, hvor **innsamling**, kontroll eller presentasjon av innholdet innebærer en **vesentlig investering**, har enerett til å råde over hele eller **vesentlige deler** av databasens innhold ved uttrekk fra eller gjenbruk av databasen.»

Vilkår for databasevern (2)

Innsamling:

«I disse sakene fastslo EU-domstolen at «innsamling» (obtaining) henspiller på de ressurser som benyttes til å lete opp *eksisterende* data for å samle dem i databasen, og ikke de ressursene som benyttes for å *skape nye* data.» (Rognstad & Lassen 2019:395)

Men forholdet mellom eksisterende og nye data er uklart. Sjå Rognstad & Lassen (2019:395-397).

Vilkår for databasevern (3)

Vesentleg investering:

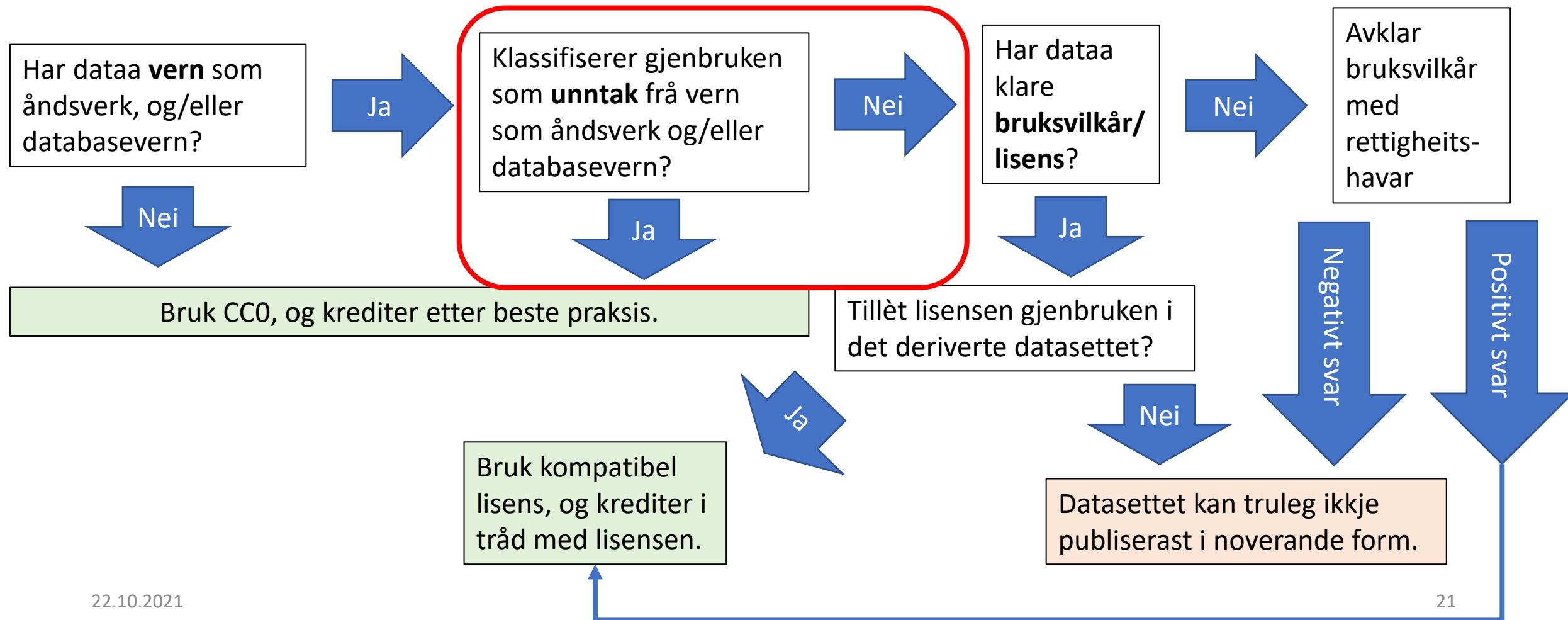
- Kan vera bruk av pengar, tid, innsats og energi.
- «Rettighetshaver til databaser er den som gjør den vesentlige investeringen. Det vil typisk være en institusjon [...].» (Forskningsrådet 2021:21)
- Vanskeleg å vurdera kva som er ei vesentleg investering som del av kurateringsjobben.

Vesentlege delar:

- Opnar for unntak: **Uvesentlege** delar kan gjenbrukast utan å bryta mot databasevernet.

Vi må altså avklara ...

... om datasettet vi kuraterer, inneheld data som har vern som hindrar eller avgrensar gjenbruk:



Unntak frå eller avgrensing av vern

Også forskingsdata som **har** rettsvern, kan under visse vilkår gjenbrukast:

Unntak frå vern som åndsverk:

- **Offentlege dokument**
- Sitatrett
- Fair use (USA)
- Fair dealing (Storbritannia)

Unntak frå databasevern:

- Gjenbruk av uvesentlege delar

Unntak frå vern som åndsverk og/eller databasevern:

- Bruksvilkår fastsett av opphavar/rettigheitshavar
 - Standardiserte vilkår, t.d. lisens
 - Eigendefinerte vilkår

Offentlege dokument

Åndsverkloven § 14 Åndsverk som ikke har opphavsrettslig vern (mine framh.):

«Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre **vedtak av offentlig myndighet** er uten vern etter denne loven. Det samme gjelder **forslag, utredninger, uttalelser og lignende** som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Tilsvarende er **offisielle oversettelser av slike tekster** uten vern etter denne loven.»

Døme: Virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området)

Disse kommunene er i virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området):

2011 Kautokeino, hele kommunen

2012 Alta, følgende grunnkretser:

0101 Stjernøy

0102 Seiland

0103 Lille Lerresfjord

0104 Store Lerresfjord

0105 Komagfjord

0106 Korsfjord

0107 Nyvoll

0108 Storekorsnes

0110 Kongshus

0201 Isnestofte

0202 Tappeluft/Riverbukt

0203 Langfjordbotn

0204 Talvik

0205 Vasbotnelv

2014 Loppa, hele kommunen

Kjelde: <https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/tilskudd/naring/virkeområdet-for-tilskudd-til-naringsutvikling-stn-området/>

Terms of Use ?

This dataset, "Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset", may be reused according to the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license as described here: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

The data combined in the tabular file in this dataset, "Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset", has been obtained from sources from the following data providers (in alphabetical order) as described in section 3 of the code book contained in this dataset:

Sametinget, <https://sametinget.no/>, used under Public Domain (<https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/pdm/>). These data represent information about decisions of public authority, and are therefore without protection under the Norwegian Copyright Act (Åndsverkloven); see section 14 (<https://lovdata.no/lov/2018-06-15-40/§14>).

Utdrag frå Solvang, Stein & Brattland (2020)

Unntak frå eller avgrensing av vern

Også forskingsdata som **har** rettsvern, kan under visse vilkår gjenbrukast:

Unntak frå vern som åndsverk:

- Offentlege dokument
- **Sitatrett**
- **Fair use (USA)**
- **Fair dealing (Storbritannia)**

Unntak frå databasevern:

- Gjenbruk av uvesentlege delar

Unntak frå vern som åndsverk og/eller databasevern:

- Bruksvilkår fastsett av opphavar/rettigheitshavar
 - Standardiserte vilkår, t.d. lisens
 - Eigendefinerte vilkår

Sitatrett, «fair use» og «fair dealing»

Dei tre er beslekta. Handlar om **attgjeving av utdrag** frå opphavsverna verk.

- Sitattrett gjeld i alle land som har slutta seg til Bernkonvensjonen?
- «Fair use» gjeld i USA.
- «Fair dealing» gjeld i Storbritannia og i fleire land som har britisk/britiskinspirert opphavsrett.

Fair dealing

Intellectual Property Office. 2014 (mine framhevingar):

«Certain exceptions only apply if the use of the work is a ‘fair dealing’. For example, the exceptions relating to research and private study, criticism or review, or news reporting.»

«Factors that have been identified by the courts as relevant in determining whether a particular dealing with a work is fair include:

- does using the work **affect the market for the original work**? If a use of a work acts as a substitute for it, causing the owner to lose revenue, then it is not likely to be fair
- is the **amount** of the work taken **reasonable and appropriate**? Was it necessary to use the amount that was taken? Usually only part of a work may be used»

Døme: Data frå tekstkorpus

Forskar har brukt utdrag frå the British Component of The International Corpus of English (ICE):

mode	context	to_before	and_before
spoken	Uh I think that's quite an important point is n't it that maybe when you co	yes	no
spoken	Why do you think it's important to <<try and>> tie the tie those two toget	yes	no
spoken	Uhm but you've got to sh <<try and>> show that the bits where you're pl	yes	no
spoken	or are you going to <<try and>> get away with fewer.	yes	no
spoken	I mean the newspapers make up a story and then they obediently trot in	no	yes
spoken	but it's far easier to introduce plants into a wall as you're building it rathe	no	no
spoken	Now let me <<try and>> clarify what I wh what I was trying to speak abou	no	no
spoken	What I did <<try and>> address was the impact the reality faith has in the	no	no
spoken	To <<try and>> put that into some sort of context one authority Lothian is	yes	no
spoken	and now we're going to <<try and>> do better.	yes	yes

Utdrag frå Tizón-Couto (2021)

Rettigheitsavklaring (utdrag)

Fair dealing:

According to UK Copyright Law (cf. <https://www.gov.uk/guidance/exceptions-to-copyright#fair-dealing>), “[f]actors that have been identified by the courts as relevant in determining whether a particular dealing with a work is fair include:

- "does using the work affect the market for the original work? If a use of a work acts as a substitute for it, causing the owner to lose revenue, then it is not likely to be fair"
- "is the amount of the work taken reasonable and appropriate? Was it necessary to use the amount that was taken? Usually only part of a work may be used"

The corpus extracts used in this present dataset may be said to represent fair dealing according to both of these factors:

- The extracted material does not affect the market for the original work, as it is unlikely that any researcher would refrain from using the corpora or the original works which the corpora are based on because of the availability of the extracted material contained in the present dataset.
- The amount of the extracted work is reasonable and appropriate as it was necessary to carry out the study, and as it is necessary to replicate the study. Therefore, publishing the data files is not considered to infringe the copyright of the original IPR holders.

Fair use

Sjå *Terms*-fana i det nemnde TROLLing-datasettet (Tizón-Couto 2021) når det er publisert.

Sitatrett

Sitatrett mest relevant for forskingspublikasjoner?

Men det finst aspekt ved sitatretten som tilseier at han kan vera relevant også for gjenbruk i forskingsdata:

- «*[H]ovedregelen* bør være at løsrevet sitat er tillatt, når det ikke truer opphaverens økonomiske eller ideelle interesser.» (Rognstad & Lassen 2019:319).
- «*[D]et* lar seg neppe gjøre å oppstille tommelfingerregler for hvor mange og lange sitater man kan ha fra én enkelt forfatter [...].» (Rognstad & Lassen 2019:321)

Unntak frå eller avgrensing av vern

Også forskingsdata som **har** rettsvern, kan under visse vilkår gjenbrukast:

Unntak frå vern som åndsverk:

- Offentlege dokument
- Sitatrett
- Fair use (USA)
- Fair dealing (Storbritannia)

Unntak frå databasevern:

- Gjenbruk av uvesentlege delar

Unntak frå vern som åndsverk og/eller databasevern:

- Bruksvilkår fastsett av opphavar/rettigheitshavar
 - Standardiserte vilkår, t.d. lisens
 - Eigendefinerte vilkår

Gjenbruk av uvesentlege delar

Fann ingen gode døme.

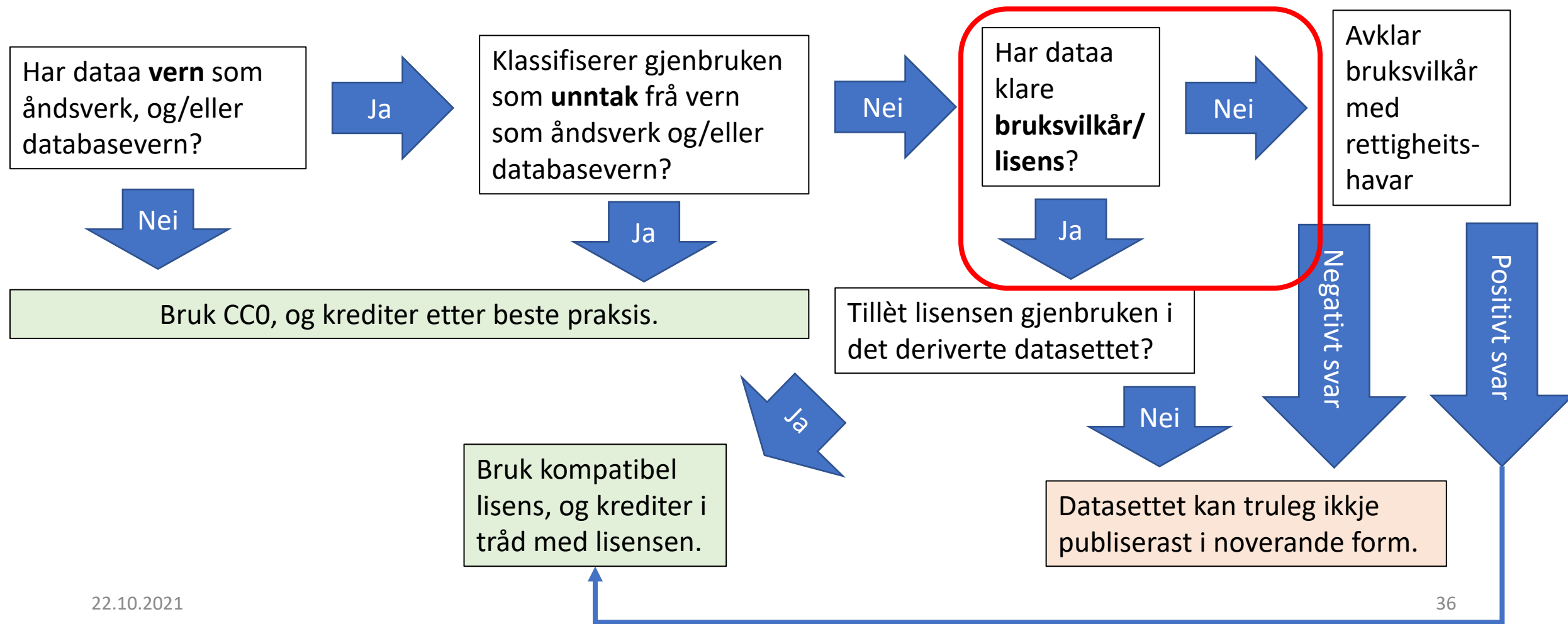
Gjenbruk utan å redistribuering

Deene (2015:18):

«The producer's consent is not necessary for [...] [u]sing a database for **scientific/scholarly research** if no substantial portions of the database are published (reused).»

Vi må altså avklara ...

... om datasettet vi kuraterer, inneheld data som har vern som hindrar eller avgrensar gjenbruk:



Unntak frå eller avgrensing av vern

Også forskingsdata som **har** rettsvern, kan under visse vilkår gjenbrukast:

Unntak frå vern som åndsverk:

- Offentlege dokument
- Sitatrett
- Fair use (USA)
- Fair dealing (Storbritannia)

Unntak frå databasevern:

- Gjenbruk av uvesentlege delar

Unntak frå vern som åndsverk og/eller databasevern:

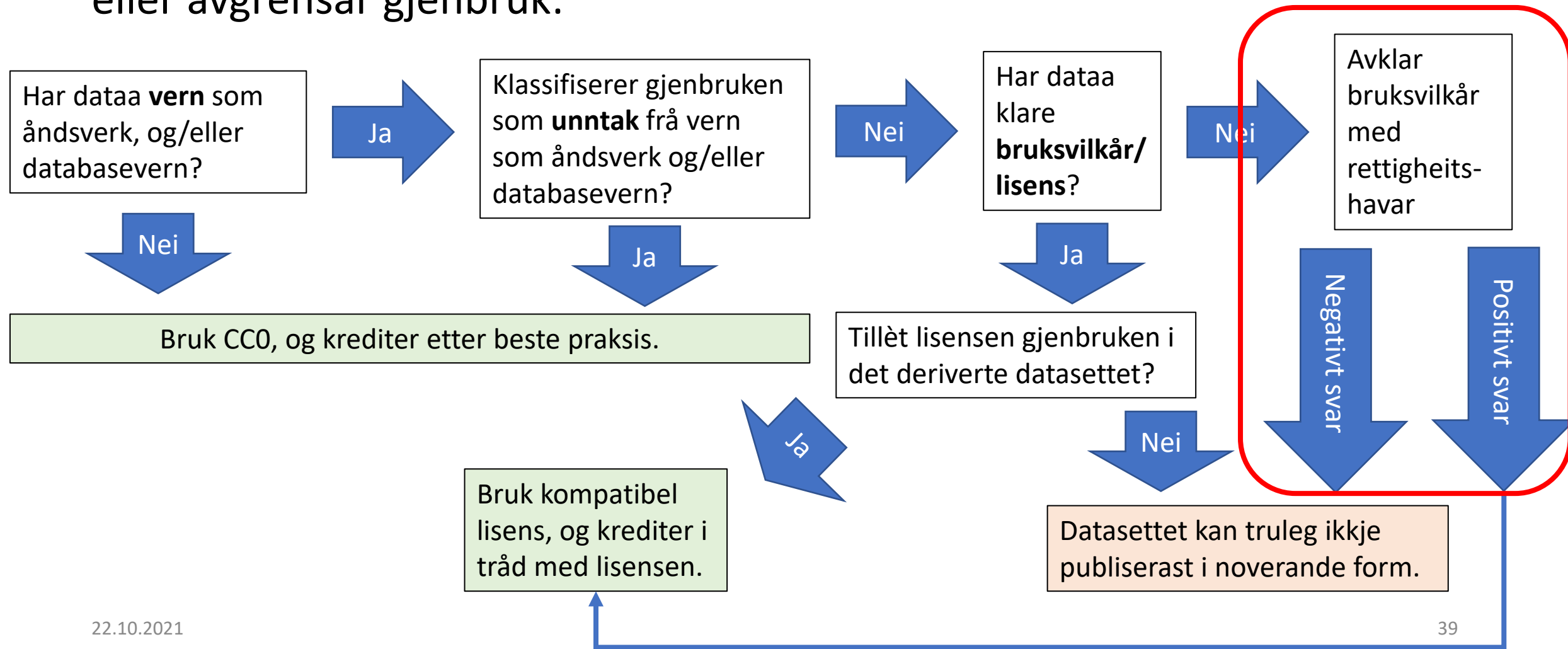
- Bruksvilkår fastsett av opphavar/rettigheitshavar
 - Standardiserte vilkår, t.d. lisens
 - Eigendefinerte vilkår

Gjenbruk av lisensierte data

- Sjekk om dataa er gjenbrukte i tråd med lisensen.
- Viss datasettet byggjer på fleire lisensierte datasett, sjekk om lisensane er compatible.
 - Hjelpemiddel for Creative Commons-lisensar: Compatible Licenses: <https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses>
 - Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 (<https://data.norge.no/nlod/en/2.0/>) er kompatibel med CC BY 4.0 International.
- Det er dei mest restriktive bruksvilkåra som avgjer kva lisens det aktuelle datasettet kan publiserast under.
- For meir informasjon sjå t.d. lisenskurset til Aysa og Stian (Ekanger & Lillejord. 2021).

Vi må altså avklara ...

... om datasettet vi kuraterer, inneheld data som har vern som hindrar eller avgrensar gjenbruk:



Døme: Passasjerstatistikk frå Avinor

AVINOR		
TRAFIKKSTATISTIKK		
2019 - Årsstatistikk		
Flybevegelser 2019	27 KB	XLSX
Passasjerer 2019	26 KB	XLSX
Kontakt Avinor	Informasjonskapsler	© Avinor AS

Fra: [Dale, Eirik](#)
Til: [Philipp Konzett](#)
Kopi: [Arkiv](#); [Nakland, Odd](#)
Emne: SV: Gjenbruk av data frå Avinor
Dato: tysdag 8. september 2020 13:11:30

Hei

Jeg bekrefter at de aktuelle dataene kan gjenbrukes fritt forutsatt at det refereres til at opplysningene er hentet fra Avinors trafikkstatistikk som er tilgjengelig på Avinor.no.

Med vennlig hilsen

Eirik Dale

Konsernjurist/Advokatfullmektig,

eirik.dale@avinor.no

Mob: +47 995 44 551

Tlf: +47 815 30 550

Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo

Postboks 150, 2061 Gardermoen

www.avinor.no

Terms of Use ? This dataset, "Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset", may be reused according to the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license as described here: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

The data combined in the tabular file in this dataset, "Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset", has been obtained from sources from the following data providers (in alphabetical order) as described in section 3 of the code book contained in this dataset:

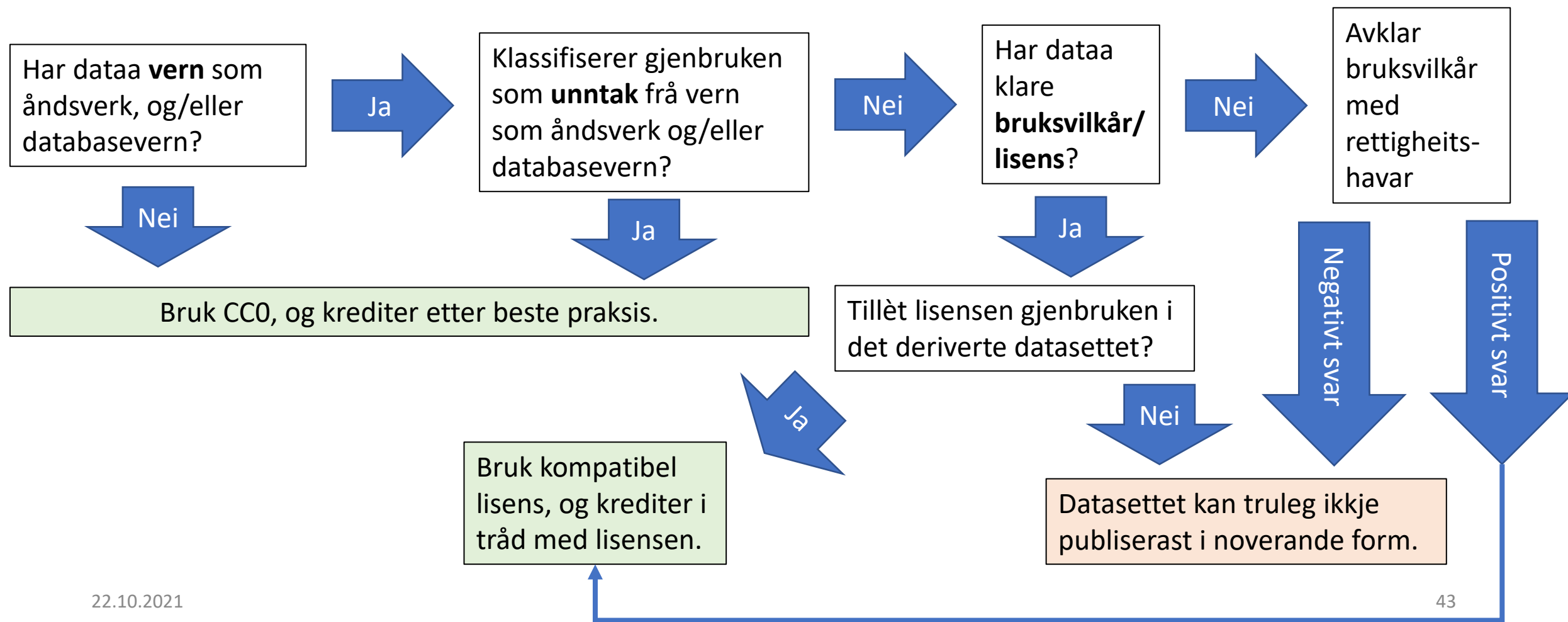
Aftenposten, <http://www.aftenposten.no/>, used under Public Domain (<https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/pdm/>). These data Aftenposten has obtained and reused from Fylkesmannen i Møre og Romsdal. These data represent information about decisions of public authority, and are therefore without protection under the Norwegian Copyright Act (Åndsverkloven); see section 14 (<https://lovdata.no/lov/2018-06-15-40/§14>).

Avinor, <https://avinor.no/>, used under the following terms: "de aktuelle dataene kan gjenbrukes fritt forutsatt at det refereres til at opplysningene er hentet fra Avinors trafikkstatistikk som er tilgjengelig på Avinor.no" (see file "Terms_of_reuse_Avinor.pdf").

- Tolka som kompatibelt med CC BY.

Vi må altså avklara ...

... om datasettet vi kuraterer, inneheld data som har vern som hindrar eller avgrensar gjenbruk:



Spørsmål?

... innspel?

... noko vi bør gå igjennom på nytt?

...?

eller ta kontakt seinare

... dersom du har spørsmål, treng hjelp med eller har kommentarer til rettighetsavklaring.

>> Bruk Teams eller send e-post til researchdata@hjelp.uit.no.

Referansar

- Carroll, Michael W. 2015. *Sharing Research Data and Intellectual Property Law: A Primer*. PLOS Biology 13, no. 8 (August 27, 2015): e1002235. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002235>.
- Eckhoff, Hanne. 2018. "04_neutral_aorists_ocs.csv", Replication Data for: A corpus approach to the history of Russian po delimitatives, <https://doi.org/10.18710/PUXWXL/0JTSEQ>, DataverseNO, V1
- Forskningsrådet. 2021. *Hvordan skal vi dele forskningsdata? Utredning og anbefalinger om lisensiering og tilgjengeliggjøring*. Lysaker: Norges forskningsråd, 2021. <https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/2021/rettighets--og-lisenssporsmal-ved-tilgjengeliggjoring-av-forskningsdata.pdf>.
- Deene, Joris. 2015. «The Legal Status of Research Data (Copyright, Database Right),» April 6, 2015. <https://www.fosteropenscience.eu/content/legal-status-research-data-copyright-database-right>.
- Ekanger, Aysa og Stian Lillejord. 2021. «Lisensiering av forskningsdata.» https://site.uit.no/rdmtraining/files/2021/10/NO_Licenses-2021-09-30.pdf
- Intellectual Property Office. 2014. Guidance. Exceptions to copyright. <https://www.gov.uk/guidance/exceptions-to-copyright>
- «Lisens («Terms»)» i DataverseNO-kuratorguide. <https://site.uit.no/dataverseno/nn/admin/kuratering/#lisens>
- OpenAIRE Guides for Researchers. How do I know if my research data is protected? <https://www.openaire.eu/how-do-i-know-if-my-research-data-is-protected>
- Rognstad, Ole-Andreas og Birger Stuevold Lassen. 2019. *Opphavsrett*. 2. utgåve. Oslo: Universitetsforlaget.
- Solvang, Øystein; Stein, Jonas; Brattland, Camilla. 2020, "Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset", <https://doi.org/10.18710/NMKI2B>, DataverseNO, V2
- Tizón-Couto, David. 2021. "Replication Data for: A multivariate account of particle alternation after bare-form try in native varieties of English", <https://doi.org/10.18710/GVUZWI>, DataverseNO, DRAFT VERSION
- Torvund, Olav. 2019. *Opphavsrett for begynnere*. 2. utgåve. Oslo: Universitetsforlaget.
- Åndsverkloven = Lov om opphavsrett til åndsverk mv. <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40>